

الحديث الرابع عشر: حرمة المسلم ... ومتى تهدر

نص الحديث

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
قال رسول الله ﷺ:

" لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" رواه البخاري ومسلم.

أولاً: منزلة الحديث

- هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين الحنيف الذي يقرر حفظ نفس المسلم من الهلاك إلا عندما يرتكب جريمة الزنا أو القتل والردة، بأسلوب رادع زاجر.
- قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وهو من القواعد الخطيرة؛ لتعلقه بأخطر الأشياء، وهو الدماء، وبيان ما يحل منها وما لا يحل، وإن الأصل فيها العصمة، وهو كذلك عقلاً؛ لأنه مجبول على محبة بقاء الصور الإنسانية المخلوقة في أحسن تقويم".
- الحديث مرتبط بـ الكليات الخمس:
 - حفظ الدين
 - حفظ النفس
 - حفظ العقل
 - حفظ العرض
 - حفظ المال

ثانياً: شرح ألفاظ الحديث

- بإحدى ثلاث: أي بإحدى ثلاث خصال
- الثيب: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، يقال: رجل ثيب، وامرأة ثيب
- النفس بالنفس: أي تقتل النفس بالنفس التي قتلت عمداً بغير حق
- التارك لدينه: هو المرتد عن الإسلام

ثالثاً: حرمة المسلم

- "لا يحل دم امرئ مسلم":
- أي لا يجوز إراقته
 - الحكم شامل للرجال والنساء
 - لا يجوز قتل مسلم بشبهة أو اختلاف رأي
 - قال القرطبي رحمه الله: "ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف".
 - قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]

"إلا بإحدى ثلاث": أي بإحدى ثلاث فقط، وما عداها فالدم معصوم.

رابعاً: الحالات الثلاث التي تهدر فيها العصمة

1. الثيب الزاني
الثيب الزاني هو (أو هي):

- من تزوج ووطئ في نكاح صحيح
- وزنا بعد ذلك
- سواء أكان ذكراً أم أنثى

الحكم:

- عقوبته الرجم، وهو الرمي بالحجارة حتى الموت
- شروط إقامة الحد: البلوغ والعقل والحرية

الدليل: فعل النبي ﷺ:

- معاذ الأسلمي
- المرأة الغامدية
- اليهوديين

2. النفس بالنفس (القصاص)

- تقتل النفس في مقابلة النفس، أي قصاصاً بشرطه
- من قتل نفساً عمداً يُقتل بها قصاصاً

الأدلة:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ [البقرة: 178]
وقال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 179]

يستدل أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم بهذا الحديث في قولهم: يُقتل المسلم بالذمي، ويُقتل الحرُّ بالعبد.

3. التارك لدينه المفارق للجماعة (الردة)

- التارك لدينه: أي المرتد عنه لغير الإسلام
- فيقتل، ما لم يغد إلى الإسلام
- لأن العلة التبديل، وقد وجد

الدليل:

قال ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه"

- **المفارق للجماعة:** أي المفارق لجماعة المسلمين بترك دينه
- فهي صفة موضحة ومؤكدة، لأن من ترك دين الإسلام، لم يعد يتقيد بشيء مما عليه جماعة المسلمين
- فراق المسلمين هو الردة عن الدين
- المراد هنا المفارقة بالقلب والاعتقاد أو بالفعل المكفر كالسجود للصنم

تنبيه مهم:

- لا يكفر المسلم بالمعصية
- ترك الصلاة:
 - إن كان جحوداً وإنكاراً: كفر
 - إن كان تكاسلاً مع الاعتقاد: مسلم عاصي
- جمهور أهل العلم: تارك الصلاة تكاسلاً لا يُقتل ولا يكفر

خلاصة

1. الأصل في دم المسلم العصمة
2. لا يُهدر الدم إلا بثبوت الزنا للمحصن أو في القصاص عند القتل العمد أو للردة عن الإسلام.